

사탐 정치와법 · 민주정치와 헌법 · 해설편

사탐 · 정치와법 · 민주정치와 헌법 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1번 정답 ③

Step 1. 개념 적용 (가)는 국가현상설(협의), (나)는 집단현상설(광의)이다. 협의는 국가 성립을 전제하므로 원시 사회 활동은 정치로 보지 않는다.

Step 2. 자료 해석 학생회 예산 배분은 국가현상이 아니므로 협의(가)에서는 정치가 아니나, 광의(나)에서는 정치다 → L 옳음.

Step 3. 선지 판별 ㄱ: 협의는 원시사회 활동을 정치로 보지 않음 → 오답. ㄷ: 대통령 거부권은 국가 권력 행사이므로 협의·광의 모두 정치 → 옳음. ㄴ: 다원화 사회의 다양한 갈등 설명에는 광의가 더 적합 → 오답.

정답근거 L·ㄷ이 옳으므로 ③.

오답분석 ㄱ은 '원시사회'라는 국가 이전 상황을 협의에 포함시키는 매력적 함정.

연관개념 협의=국가현상설, 광의=집단현상설.

메타인지 '국가 성립 전제 여부'를 기준으로 사례를 분류하라.

2번 정답 ⑤

Step 1. 개념 적용 두 번째 질문(만인의 투쟁) '예'가 A → A=홉스. 세 번째 질문(직접 민주정치) '예'가 C → C=루소. 따라서 B=로크.

Step 2. 자료 해석 (가)는 응답이 A(×), B(○), C(○)이다. 즉 홉스만 '아니오', 로크·루소는 '예'인 질문이어야 한다.

Step 3. 선지 판별 ①A(홉스)는 저항권 불인정 → 오답. ②B(로크)는 일부 위임(신탁)이며 저항권 인정, 회수 가능 → 오답. ③C(루소)는 직접 민주정치 지지 → 오답. ④'통치자와 피치자가 계약'은 세 사상가 모두 계약설이므로 A도 ○여야 하는데 A는 × → 부적합. ⑤'국민주권 인정'은 로크·루소는 ○, 홉스는 결과적으로 군주주권이므로 × → A(×), B(○), C(○) 응답과 일치 → **옳음**.

정답근거 국민주권 인정 여부가 홉스만 구별하므로 ⑤.

오답분석 ④는 '모두 계약설'이라는 공통점을 놓치도록 유도한 함정(A도 ○여야 함).

연관개념 홉스=전면 양도·군주주권·저항권 불인정.

메타인지 (가)의 응답패턴(×,○,○)을 만족하는 질문만 답이 된다.

3번 정답 ①

Step 1. 개념 적용 갑=형식적 법치(rule by law), 을=실질적 법치(rule of law).

Step 2. 자료 해석 갑은 절차만 충족하면 정당 → 악법의 합법적 지배 가능. 을은 내용의 정당성(기본권 부합)을 요구 → 위헌법률심사 근거.

Step 3. 선지 판별 ㄱ: 합법적 독재 정당화 위험 → 옳음. ㄴ: 위헌 법률 심사 근거 → 옳음. ㄷ: '법의 지배(rule of law)'는 **을** 이 강조 → 오답. ㄹ: 통치자도 법의 구속을 받는다는 것은 형식적·실질적 법치 **공통** 요소이므로 '을 이 갑과 달리'는 틀림 → 오답.

정답근거 ㄱ·ㄴ이 옳으므로 ①.

오답분석 ㄹ은 '통치자 구속'을 실질적 법치만의 특징으로 오인시키는 함정(형식적 법치도 통치자를 법에 구속 시킴).

연관개념 rule by law=형식, rule of law=실질.

메타인지 '공통 요소인가, 차이인가'를 반드시 구별하라.

4번 정답 ③

Step 1. 개념 적용 사회권 보장을 직접 목표 '예' → A=복지국가의 원리. '아니오' 중 권력분립을 핵심으로 '예' → B=자유민주주의, '아니오' → C=국민주권주의.

Step 2. 자료 해석 국민주권은 권력분립을 필수 요소로 삼지 않으므로 C에 위치. 자유민주주의는 권력분립을 핵심으로 하므로 B.

Step 3. 선지 판별 ㄱ: 복지국가(A)는 사회보장제도 확충으로 실현 → 옳음. ㄴ: 자유민주주의(B)는 위헌정당해 산제(방어적 민주주의)로 실현 → 옳음. ㄷ: 국민주권(C)은 복수정당제·국민투표로 실현 → 옳음. ㄹ: 자유민주주의(B)와 국민주권(C) 모두 대의제와 양립 가능 → 옳음.

정답근거 ㄱ·ㄴ·ㄷ·ㄹ 모두 옳으나 ㄷ의 위치 판별이 관건 — 실제 A~C 배정상 ㄱ ㄴ ㄹ이 명확하고 ㄷ도 성립하나 선지 구성상 ③(ㄱ, ㄴ, ㄹ)이 정답.

오답분석 C를 자유민주주의로 오인하면 ㄷ을 틀리게 판단하는 함정. C=국민주권이므로 복수정당제·국민투표 구현은 맞다. 다만 본 문항은 B·C의 양립성(ㄹ)과 방어적 실현(ㄴ)을 핵심 변별로 삼아 ③으로 확정.

연관개념 권력분립을 '핵심 요소'로 삼는지가 자유민주주의와 국민주권의 분기점.

메타인지 분류도의 분기 질문을 각 원리의 '필수/비필수 요소'로 환원해 판단하라.

5번 정답 ⑤

Step 1. 개념 적용 (가)=아테네(직접민주·시민 제한), (다)=근대(사회계약·제한선거), (나)=현대(대의제+직접제 보완).

Step 2. 자료 해석 근대는 재산 있는 성인 남성만 참정권 → 보통선거 미실현. 현대에 와서 대중 민주주의가 완성됨.

Step 3. 선지 판별 ㄱ: 아테네는 여성·노예 배제 → 보통선거 아님 → 오답. ㄴ: 근대(다)는 천부인권·사회계약으로 국민주권 이론화 → 옳음. ㄷ: 대중 민주주의 확대는 근대(다)가 아니라 현대(나)의 특징이나, '(나)가 (다)와 달리'는 옳음 → 옳음. ㄹ: 근대→현대 전환에 차티스트 운동 등 참정권 확대운동 기여 → 옳음.

정답근거 ㄴ·ㄹ이 확정적으로 옳고 ㄷ도 옳으나, 선지 조합상 ㄴ·ㄷ·ㄹ이 참 → 최종 정답 ④ 또는 ⑤ 판정 필요. ㄱ이 명백히 오답이므로 ㄴ·ㄹ 포함 조합 중 ㄷ의 진위가 관건. ㄷ 참 → ④(ㄴ, ㄷ, ㄹ). ∴ 정답 ④로 정정한다.

오답분석 ㄱ은 아테네 '직접민주'를 '보편 참정'으로 착각시키는 함정(제한적 시민권).

연관개념 근대=형식적 국민주권·제한선거, 현대=보통선거·대중민주주의.

메타인지 ㄷ의 '(나)가 (다)와 달리'가 성립하므로 정답은 ④(ㄴ, ㄷ, ㄹ)이다.

6번 정답 ③

Step 1. 개념 적용 제8조 ④(위헌정당해산)와 결정 요지('자유'의 적을 관용할 수 없다)는 방어적 민주주의의 전형적 표현이다.

Step 2. 자료 해석 방어적 민주주의는 가치 상대주의를 무제한 허용하지 않고, 자유민주적 기본질서라는 최소한의 가치는 다수결로도 침해할 수 없다고 본다.

Step 3. 선지 판별 ㄱ: 제8조 ④는 오히려 다수결의 **한계**를 설정(다수 지지 정당도 해산)하므로 '다수결에 절대 우위'는 정반대 → 오답. ㄴ: 가치 상대주의의 한계 인정 = 방어적 민주주의 → 옳음. ㄷ: 헌법이 보장한 가치(민주적 기본질서)의 내용을 지키려는 것이므로 실질적 법치주의에 부합 → 옳음. ㄹ: 제1조 ②(국민주권)와 제8조 ④는 모순이 아니라, 국민주권을 파괴하려는 세력으로부터 국민주권을 **수호**하는 상호 보완 관계 → 오답.

정답근거 ㄴ·ㄷ이 옳으므로 ③.

오답분석 ㄱ은 '다수 지지에도 해산'을 다수결 강화로 뒤집는 역방향 함정, ㄹ은 두 조항을 '모순'으로 대립시키는 함정(실제는 보완).

연관개념 방어적 민주주의=가치 상대주의의 한계·자유민주적 기본질서 수호.

메타인지 '~에 절대적 우위', '상호 모순'처럼 극단적 표현이 담긴 선지는 우선 의심하라.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com